

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2109/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย รักขรินหรือหลี่จื่อกงหรือกง ทา

มัน กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคสอง, มาตรา 66 วรรคสอง,
มาตรา 102

พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
มาตรา 3, มาตรา 29, มาตรา 30, มาตรา 31

จำเลยที่1กับพวกได้ใช้รถยนต์ของกลางเป็นยานพาหนะไปติดต่อเจรจาซื้อขาย
เฮโรอีนรวม3ครั้งรถยนต์ของกลางจึงเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความ
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งจำเลยที่1ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2534มาตรา29,30ให้ริบเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทั้ง สาม ได้ ร่วมกัน มี เฮโรอีน จำนวน200 ก้อน น้ำ
หนัก 70,154 กรัม มี ปริมาณ คำนวณ เป็น สาร บริสุทธิ์หนัก 57,385 กรัม ไว้ ใน
ครอบครอง เพื่อ จำหน่าย เจ้าพนักงาน จับจำเลย ทั้ง สาม ได้ พร้อม ด้วย เฮโรอีน ที่

จำเลย ทั้ง สาม จำหน่าย ให้ แก่สาย ลับ ผู้ล่อซื้อ และ รถยนต์ คัน หมายเลข ทะเบียน 5ข-9862 กรุงเทพมหานครซึ่ง จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ใช้ เป็น ยานพาหนะ ติดต่อ ซื้อ ขาย เฮโรอีน ของกลางขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7,8, 15, 66, 102 พระราชบัญญัติ มาตรการในการปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 30, 31 ริม เฮโรอีนของกลาง และ ริม รถยนต์ ของกลาง เป็น ของ กองทุน ป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ให้การ ปฏิเสธ

จำเลย ที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย ทั้ง สาม มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง ,66 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ให้ ลงโทษ ประหารชีวิตจำเลย ทั้ง สาม จำเลย ที่ 1 ให้การรับสารภาพ ชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์แก่ การ พิจารณา อยู่ บ้าง ลดโทษ ให้ หนึ่ง ในสาม ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 ประกอบ ด้วย มาตรา 51(1) คง จำคุกตลอด ชีวิต จำเลย ที่ 2ให้การรับสารภาพ ชั้นสอบสวน และ ชั้นพิจารณา มีเหตุบรรเทา โทษลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ ด้วยมาตรา 52(2) จำคุก 40 ปี ริม เฮโรอีน ส่วน รถยนต์ ของกลาง ให้ริบเป็น ของ กองทุน ป้องกัน และ ปราบปราม ยาเสพติด

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ที่ 1 และ ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ส่วน ที่ จำเลย ที่ 1 ฎีกา ว่า รถยนต์ ของกลางหมายเลข ทะเบียน 5ข-9826 กรุงเทพมหานคร ไม่ใช่ ยานพาหนะ ที่ ได้ใช้ ใน การกระทำ ความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติดให้โทษ จึง ไม่สมควร ริบ นั้นเห็นว่า จำเลย ที่ 1 กับ พวก ได้ ใช้ รถยนต์ ของกลาง เป็น ยานพาหนะ ไป ติดต่อเจรจา ซื้อ ขาย เฮโรอีน ของกลาง รวม 3 ครั้ง รถยนต์ ของกลาง จึง เป็นทรัพย์สิน ที่ เกี่ยวเนื่อง กับ การกระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติดซึ่ง จำเลย ที่ 1 ได้ ใช้ เป็น อุปกรณ์ ให้ ได้รับ ผล ใน การกระทำความผิดตาม พระราชบัญญัติ มาตรการ ใน การปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 29, 30 ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง ใช้ดุลพินิจให้ริบ รถยนต์ ของกลาง เป็น ของ กองทุน ป้องกัน และ ปราบปราม ยาเสพติดนั้น ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วย ฎีกา ของ จำเลย ที่ 1 ใน ข้อ นี้ พังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน

(ดุสิต เพชรปลูก-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ทวิชัย เจริญบัณฑิต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ